LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 3914/2026

Conformidade do termo de referência com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Não identificável: o conteúdo do Termo de Referência (27 páginas) chegou vazio

INTERESSADO	Não identificado (o texto do documento não foi recebido; consta apenas o número de controle PNCP 29131075000193-1-000277/2026)
PROCESSO	PNCP 29131075000193-1-000277/2026
MODALIDADE	Dispensa (contratação direta), sem registro de preços; valor estimado e homologado de R$ 2.647,47
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há ajustes recomendados, sem falha grave identificada.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO.....3
2 RELATÓRIO.....4
3 FUNDAMENTAÇÃO.....5
3.1 Documento recebido sem conteúdo textual.....5
4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA.....6
5 CONCLUSÃO.....6
REFERÊNCIAS.....8
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO.....9
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES.....9

1 PAINEL EXECUTIVO

Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

0	1	0	0
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Documento recebido sem conteúdo textual	● **Média** Apontamento adicional	art. 6, inciso XXIII

PARECER TÉCNICO	nº 3914/2026
INTERESSADO	Não identificado (o texto do documento não foi recebido; consta apenas o número de controle PNCP 29131075000193-1-000277/2026)
ASSUNTO	Análise de conformidade — Não identificável: o conteúdo do Termo de Referência (27 páginas) chegou vazio
REFERÊNCIA	PNCP 29131075000193-1-000277/2026

EMENTA: TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA. DOCUMENTO SEM TEXTO. ANÁLISE NÃO VERIFICÁVEL. ART. 6º, XXIII. ART. 72. CERTAME HOMOLOGADO. REENVIO NECESSÁRIO O campo do documento chegou vazio. Por isso, nenhum item do roteiro do Termo de Referência pôde ser confrontado com o texto, e todos foram registrados como não verificáveis. O processo é uma dispensa já homologada por R$ 2.647,47, sem sigilo no PNCP. Recomenda-se reenviar o TR em formato com texto legível e refazer a análise.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo PNCP 29131075000193-1-000277/2026, do Não identificado (o texto do documento não foi recebido; consta apenas o número de controle PNCP 29131075000193-1-000277/2026), cujo objeto é: Não identificável: o conteúdo do Termo de Referência (27 páginas) chegou vazio.

Foram examinados os seguintes documentos: Termo de Referência (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277, 26 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29), com 14 itens pertinentes ao caso.

O Termo de Referência informado tem 27 páginas, mas o campo do documento foi recebido sem conteúdo. Pode ter havido falha de extração, por exemplo PDF digitalizado como imagem, ou falha no envio. O parecer só pode se apoiar no texto do documento, nos fatos calculados pelo sistema e no texto legal do roteiro, e o texto do documento não existe. Por isso, não é possível afirmar a presença nem a ausência de nenhum dos elementos exigidos pelo art. 6º, XXIII, da Lei 14.133/2021. Os fatos do sistema indicam uma dispensa, sem registro de preços, com valor estimado e homologado de R$ 2.647,47, sem sigilo, e com resultado já obtido. Nenhum trecho do documento foi citado, para não inventar conteúdo.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Documento recebido sem conteúdo textual

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Documento como um todo

Constatação. O Termo de referência foi informado com 27 páginas, mas o campo do documento chegou vazio. Isso pode decorrer de PDF digitalizado como imagem, de arquivo protegido ou de falha no envio. Por esse motivo, a análise ficou integralmente prejudicada.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Para os fins desta Lei, consideram-se: […] termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os

> seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII)

Análise. O TR deve conter os elementos do art. 6º, XXIII. Sem o texto legível, esses elementos não podem ser conferidos nem por quem faz o controle da contratação.

Risco de manutenção. Risco de que falhas existentes no TR não sejam detectadas. Se o PDF publicado no PNCP também for ilegível, há ainda prejuízo à transparência.

Providência recomendada. Reenviar o TR em PDF com camada de texto (ou aplicar OCR) e confirmar que o arquivo publicado no PNCP está legível e íntegro.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações adicionais.

5 CONCLUSÃO

Não há base textual para concluir pela conformidade ou pela desconformidade do Termo de Referência. Todos os itens do roteiro ficam como não verificáveis. Recomenda-se obter o arquivo íntegro, com camada de texto (ou OCR), e submetê-lo novamente à análise. Como o certame já foi homologado, as eventuais falhas que a nova análise revelar deverão ser tratadas na execução contratual, na instrução de eventuais aditivos e nas próximas contratações. Convém também que o órgão confirme, no processo, a existência de ETP ou a justificativa de sua dispensa, a pesquisa de preços, a dotação orçamentária e a justificativa do enquadramento da dispensa, pois esses pontos não puderam ser aferidos aqui.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Documento recebido sem conteúdo textual** (gravidade média, item 3.1): Reenviar o TR em PDF com camada de texto (ou aplicar OCR) e confirmar que o arquivo publicado no PNCP está legível e íntegro.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

NÃO IDENTIFICADO (O TEXTO DO DOCUMENTO NÃO FOI RECEBIDO; CONSTA APENAS O NÚMERO DE CONTROLE PNCP 29131075000193-1-000277/2026). Termo de Referência — PNCP 29131075000193-1-000277/2026. Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Documento recebido sem conteúdo textual	Termo de Referência	● Apontamento adicional	art. 6, inciso XXIII
Definição do objeto	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea a
Fundamentação com referência ao ETP	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea b
Descrição da solução considerando o ciclo de vida	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea c
Requisitos da contratação	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea d
Modelo de execução	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea e
Modelo de gestão e fiscalização	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea f; art. 117
Critérios de medição e pagamento	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea g; art. 92, inciso V
Forma e critérios de seleção do fornecedor	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea h; art. 18, inciso IX
Estimativa de valor com parâmetros	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea i; art. 23, § 1º
Adequação orçamentária	Termo de Referência	● Não verificável	art. 6, inciso XXIII, alínea j; art. 150
Compras: especificação, entrega e garantia	Termo de Referência	● Não verificável	art. 40, § 1º
Indicação de marca ou vedação de marca	Termo de Referência	● Não verificável	art. 41, inciso I; art. 41, inciso III
Vistoria prévia substituível por declaração	Termo de Referência	● Não verificável	art. 63, § 2º; art. 63, § 3º

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

h) O código de verificação 3914C62943 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.